CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN DE COMPRAS

ENTRE PROYESCO (URUGUAY) SA Y PROYESCO CHILE SPA

En la ciudad de Santiago, a los 20 días del mes de febrero de 2023, entre Proyesco SA, con RUT (uruguayo) 216971920019, en adelante "**Proyesco Uruguay**", representado por Fernando Dorgan, con DNI (argentino) 20.598.548 y Proyesco Chile SpA, con RUT 77.656.064-2, en adelante **"Proyesco Chile"**, representado por Guillermo Severino, con RUT 9.715.975-0, se celebra el presente Contrato de Prestación de Servicios de Gestión de Compras, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

ARTÍCULO UNO – OBJETO DEL CONTRATO

Proyesco Chile contrata a Proyesco Uruguay para la prestación de servicios de gestión de compras, con el fin de realizar actividades de selección, adquisición y seguimiento de bienes y/o servicios necesarios para el desarrollo de las actividades comerciales de Proyesco Chile. Proyesco Uruguay se compromete a cumplir con las instrucciones y requerimientos establecidos por Proyesco Chile en relación con dichas compras.

ARTÍCULO DOS – ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los servicios de gestión de compras incluyen, entre otros, los siguientes:

a) Identificación de proveedores potenciales y obtención de cotizaciones de acuerdo con la capacidad técnica y de ingeniería que pueda prestar Proyesco Chile.
b) Evaluación de las cotizaciones y prestación de recomendaciones de Proyesco Chile.
c) Negociación y celebración de contratos con proveedores seleccionados.
d) Seguimiento de los plazos de entrega de los bienes y/o servicios adquiridos.
e) Verificación de la calidad de los bienes y/o servicios recibidos.
f) Gestión de devoluciones o reclamaciones, si corresponde.

ARTÍCULO TRES – OBLIGACIONES DE PROYESCO URUGUAY

Proyesco Uruguay se compromete a:

a) Realizar las gestiones necesarias para cumplir con los requerimientos de compras de Proyesco Chile.
b) Actuar con diligencia y buena fe en el ejercicio de sus funciones.
c) Mantener la confidencialidad de la información proporcionada por Proyesco Chile.
d) Informar oportunamente a Proyesco Chile sobre cualquier situación relevante relacionada con las compras gestionadas.

ARTICULO CUATRO – OBLIGACIONES DE PROYESCO CHILE

Proyesco Chile se compromete a:

a) Proporcionar a Proyesco Uruguay la información necesaria y precisa para llevar a cabo las gestiones de compra.
b) Pagar a Proyesco Uruguay los honorarios acordados por los servicios prestados, según lo estipulado en el artículo cinco.
c) Informar a Proyesco Uruguay sobre cualquier cambio o modificación en los requerimientos de compras.

ARTÍCULO CINCO – HONORARIOS

Proyesco Chile pagará a Proyesco Uruguay los honorarios correspondientes a los servicios de gestión de compras, los cuales serán equivalentes al 5% del monto total de las compras gestionadas por Proyesco Uruguay en nombre de Proyesco Chile. Dichos honorarios serán calculados sobre el valor neto de cada compra, que conste fehacientemente en una factura debidamente emitida por el país de jurisdicción pertinente y se pagarán trimestralmente.

El pago del Precio de los Servicios deberá efectuarse dentro de 30 días hábiles a contar de la fecha de recepción conforme de la correspondiente factura presentada por el Proyesco Uruguay.

Las partes dejan expresa constancia que el Proyesco Uruguay no tendrá derecho a ningún otro pago o beneficio más que los pactados en este instrumento.

Asimismo, todos los gastos y costos tales como impuestos de retención, IVA u otros cargos que se irroguen en la prestación de los Servicios, serán de cargo exclusivo de Proyesco Chile SpA.

ARTÍCULO SEIS – DURACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato durará hasta que el Proyecto Techint – Minera Doña Inés de Collahuasi se encuentre finalizado. Ambas partes podrán dar por terminado el contrato de forma anticipada si alguna de ellas incumple de manera grave sus obligaciones, previa notificación escrita con un plazo de 30 días.

ARTICULO SIETE – CONFIDENCIALIDAD

a) Proyesco Chile acepta y se compromete a conservar y mantener en la más estricta confidencialidad toda la información en cualquiera forma que reciba de Proyesco Uruguay en virtud de este Contrato (incluyendo, para evitar cualquier duda, el Sistema) y a tratar esta información como confidencial. Toda la documentación en cualquiera forma, incluyendo materiales de publicidad, documentos,

diseños y manuales proporcionados por Proyesco Uruguay a Proyesco Chile y todas sus copias respectivas será y seguirá siendo propiedad exclusiva de Proyesco Uruguay. Serán conservados y mantenidos en todo momento estrictamente confidenciales por Proyesco Chile y no serán utilizados por ningún otro propósito que lo dispuesto en este Contrato. Cuando Proyesco Chile este obligada a cesar de utilizar el Sistema (en las circunstancias antes descritas), Proyesco Chile devolverá inmediatamente y a primera petición el Sistema a Proyesco Uruguay, incluyendo cualquier elemento de este, y cualquier otra información confidencial entregada por Proyesco Uruguay a Proyesco Chile en virtud de este Contrato.

b) Proyesco Uruguay se compromete a conserva y mantener en la más estricta confidencialidad toda la información en cualquiera forma que reciba de Proyesco Chile en virtud de este Contrato y de tratar dicha información como confidencial.

Proyesco Uruguay acepta y reconoce por este acto el carácter esencial que tiene la obligación que aquí contrae y que dice relación con la necesidad de mantener la más total y absoluta reserva de todo cuanto pueda llegar a su conocimiento, o a que pueda tener acceso en forma directa o indirecta y que diga o pueda decir relación con los negocios o actividades particulares o generales del Cliente o de sus clientes, proveedores, trabajadores u otras entidades o personas relacionadas, tanto durante la vigencia del presente Contrato como luego se su terminación.

En especial respecto de todo aquello relativo a remuneraciones, términos y condiciones comerciales, asuntos de negocios, contratos, tecnología especificaciones de productos, sistemas operativos, diseños, patentes, fórmulas, planes secretos de manufacturas, know how, ideas comerciales, industriales e información técnica y, en general, sobre cualquier otra materia que diga relación con el objeto del presente Contrato o relacionada con los productos o el funcionamiento general del Cliente y demás aspectos o información, sea cual fuere su naturaleza y que, en definitiva, resulte ser de aquella información que es propia del Cliente y que es de presumir que este último no tiene interés alguno en que sea divulgada o aplicada por personas diferentes de aquellas a las cuales expresamente autorice para tal efecto. En consecuencia, dicha información, de proceder, sólo podrá ser usada por el Prestador durante la vigencia de este Contrato, en la forma y condiciones necesarias para dar adecuado cumplimiento al mismo y sujeto siempre a la obligación del Prestador de informar de inmediato al Cliente acerca de todo conflicto real o potencial de intereses que el Prestador pueda tener o llegar a tener respecto de tal información en relación con actividades propias o servicios profesionales independientes que él pueda actualmente o en el futuro prestar para otras entidades.

Asimismo, el Proyesco Uruguay reconoce y acepta que la reserva y confidencialidad antes señalada subsistirá en forma permanente, indefinida e independientemente de la vigencia o término del Contrato. Del mismo modo, las Partes acuerdan que, una vez producido el término del Contrato, el Prestador deberá restituir en un solo acto y en forma inmediata todos y cada uno de los documentos y demás información material que él tenga y que sea de propiedad o diga relación con actividades o asuntos propios del Cliente].

ARTICULO OCHO – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre los contratantes respecto de la aplicación, interpretación, duración, validez o ejecución de este contrato o cualquier otro motivo será sometida a mediación, conforme al Reglamento Procesal de Mediación del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago, vigente al momento de solicitarla.

En caso de que la mediación no prospere, la dificultad o controversia se resolverá mediante arbitraje con arreglo al Reglamento Procesal de Arbitraje del mismo Centro, que se encuentre vigente al momento de solicitarlo.

Las partes confieren poder especial irrevocable a la Cámara de Comercio de Santiago A.G., para que, a petición escrita de cualquiera de ellas, designe a un árbitro arbitrador en cuanto al procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago.

En contra de las resoluciones del árbitro no procederá recurso alguno. El árbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdicción

ARTICULO NUEVE – INEXISTENCIA DE VÍNCULO LABORAL Y DEPENDENCIA.

Proyesco Uruguay declara estar en perfecto y cabal conocimiento que prestará estos Servicios en forma independiente, con plena autonomía funcional, conforme a su organización propia, sin control ni orientación de carácter laboral, sin obligación de asistencia diaria ni cumplimiento de horario, y sin ningún grado de fiscalización, supervisión o control de tipo laboral o técnico, por parte de Proyesco Chile, no existiendo, por tanto, vínculo de dependencia y subordinación entre el Cliente y el Prestador.

Conforme con lo antes señalado, las Partes declaran expresamente que el presente Contrato en ningún caso constituye ni da origen a una relación laboral y, por tanto, a un contrato de trabajo, por no existir vínculo de dependencia ni de subordinación entre las mismas.

ARTICULO DIEZ – LEY APLICABLE

Para todos los efectos legales este Contrato será regulado por la ley chilena.

ARTICULO ONCE – COMUNICACIONES

Todo aviso que cualquiera de las partes de a la otra deberá efectuarse por escrito, debiendo ser remitido por carta certificada o entregado personalmente a las direcciones que más abajo se indican. También se admitirán para los efectos indicados, avisos o comunicaciones vía correos electrónicos.

En todos los casos del párrafo anterior, los avisos sólo serán válidos si son remitidos a las direcciones postales o de correos electrónicos que a continuación se indican, a menos que alguna de las partes haya dado aviso a la otra de una nueva dirección postal o de correo electrónico:

Proyesco Uruguay:

- Dirección : Plaza Cagancha 1145, 6º (11100) Montevideo, Uruguay
- Atención : Leopoldo Fernández Suárez
- E-Mail : leopoldo.fsuarez@proyesco.com

Proyesco Chile:

- Dirección : Cruz del Sur 133, Of 401, Las Condes, Santiago, Chile
- Atención : Fernando Dorgan
- E-Mail : fernando.dorgan@proyesco.com

ARTICULO DOCE – DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente Contrato, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago.

ARTICULO TRECE - COPIAS

El presente contrato se firma en dos copias iguales, quedando una en poder de Proyesco Chile y la otra en poder de Proyesco Uruguay.

PERSONERÍAS.

La personería de don Fernando Dorgan para representar a Proyesco S.A., consta en la escritura pública de fecha 12 de septiembre de 2012, otorgada ante la Notaría de Montevideo de don Facundo Pérez Rocamora.

La personería de don Guillermo Severino para representar a Proyesco Chile SPA, consta en la escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2022, otorgada ante la Notaría de Santiago de don Luis Enrique Tavolari Oliveros.

Fernando Dorgan
pp. Proyesco S.A.

GUILLERMO ANTONIO SEVERINO CAVIERES
2024.03.04 17:00:30 -03'00'

Guillermo Severino
pp. Proyesco Chile SpA